

PROVA DE NOÇÕES DE DIREITO**QUESTÃO 21**

Pelo critério das relações jurídicas, a distinção entre Direito Público e Direito Privado é assim especificamente explicada:

- a) O Direito Público regula as situações em que o Estado se relaciona com outro Estado ou com o particular, e o Direito Privado regula aquelas em que as partes são particulares.
- b) O Direito público compõe-se de normas de caráter patrimonial, e o Privado, daquelas de caráter não-patrimonial.
- c) O Direito Público é de subordinação, em que há desigualdade nas relações jurídicas, com o primado da justiça distributiva, e o Direito Privado, um direito de coordenação, em que a igualdade prevalece nas relações das partes.
- d) O Direito Público regula as relações em que está presente o poder de “imperium”, e o Privado, aquelas em que os indivíduos se encontram em situação de igualdade.

QUESTÃO 22

Todas as afirmativas sobre a vigência da lei estão corretas, **EXCETO**:

- a) A obrigatoriedade da lei não se inicia no dia de sua publicação, salvo se ela assim o determinar.
- b) À revogação parcial da lei dá-se o nome de derrogação.
- c) No Direito Penal, a irretroatividade da lei é a regra, admitindo-se, todavia, hipóteses de retroatividade das normas novas, quando mais brandas.
- d) Se, durante a “vacatio legis”, se constatar que a lei contém erros materiais, as emendas ou correções terão de ser feitas mediante lei nova.

QUESTÃO 23

É vedado ao funcionário público do Estado de Minas Gerais:

- a) sindicalizar-se
- b) criticar os atos da administração pública
- c) ser acionista de sociedade comercial
- d) trabalhar, como servidor efetivo, sob as ordens de parente até o segundo grau

QUESTÃO 24

É vedada a seguinte hipótese de acumulação de cargos públicos:

- a) um cargo técnico com um cargo científico
- b) dois cargos privativos de dentista
- c) um cargo de professor com um cargo técnico
- d) dois cargos de professor

QUESTÃO 25

Com base na Constituição Federal, é **CORRETO** afirmar que o processo legislativo não compreende a elaboração de:

- a) leis delegadas
- b) resoluções
- c) decretos
- d) emendas à Constituição

QUESTÃO 26

NÃO se encontra no rol dos direitos sociais assegurados pela Constituição Federal:

- a) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos
- b) salário-família pago em razão do dependente de todo trabalhador
- c) seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário
- d) remuneração do trabalho noturno superior à do diurno

QUESTÃO 27

Em relação à Administração Pública, afigura-se **CORRETO** afirmar:

- a) Às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos aplica-se o regime da responsabilidade objetiva.
- b) Os proventos de aposentadoria não se incluem na vedação constitucional de acumulação remunerada de cargos públicos.
- c) Os cargos em comissão só podem destinar-se às atribuições de direção, chefia.
- d) A Constituição Federal assegura ao servidor público o direito à livre associação sindical e veda o direito de greve.

QUESTÃO 28

NÃO é da competência exclusiva do Congresso Nacional:

- a) julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo
- b) apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão
- c) estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
- d) aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares

QUESTÃO 29

Compete à Comissão Permanente do Tribunal de Alçada:

- a) opinar sobre a reforma do Regimento Interno
- b) baixar diretrizes relativas a promoções
- c) baixar instruções para realização de concursos
- d) supervisionar a divulgação da jurisprudência

QUESTÃO 30

Assinale a alternativa correta em relação à organização do Tribunal de Alçada:

- a) O tribunal pleno reunir-se-á, convocado pelo Presidente do Tribunal ou a requerimento de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros.
- b) O órgão especial deverá funcionar com a presença de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros.
- c) Os grupos são compostos de duas câmaras, podendo funcionar, no mínimo, com a maioria absoluta de seus membros.
- d) A Câmara Especial de Férias funciona durante o período de férias coletivas e será composta por juizes designados pelo Presidente, mediante rodízio, seguindo a ordem de antigüidade no Tribunal.